

1. 教育法是调整各级各类教育关系的法律规范的总称。
2. 教育法规定国家保护教师的合法权利，改善教师的工作条件和生活条件，提高教师的社会地位。
3. 教师主要通过教职工代表大会或者其他形式参与学校的民主管理。
4. 依法治校是依法治教的要求，也是落实学校办学自主权、提高管理效率、保护有关法律关系主体合法权益的需求。
5. 教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。
6. 中国公民在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作，应当依法取得教师资格。
7. 《教师法》规定，教师是履行教育教学职责的专业人员。
8. 学校依法对学生的人身安全承担教育、管理、保护责任。
9. 《教师法》明确规定实行教师资格制度、教师职务制度和教师聘任制度，从而奠定了教师任用与管理的新机制，构成了教师管理法律制度的核心。
10. 在我国，教师节是每年的9月10日。

二、单项选择题（共 10 题，每题只有一个正确选项，每题 2 分，共 20 分）

1. 根据法律的规定，我国义务教育学校的内部管理体制为 D。

A、教师负责制

B、校务委员会负责制

C、家长委员会负责制

D、校长负责制

2. 教师资格证书的适用的地域范围是：A。

A. 在全国范围适用

B. 只在本地区适用

C. 只在本校适用

D. 在外国也适用

3. 中华人民共和国公民有受教育的C。

A. 权利

B. 义务

C. 权利和义务

D. 权力

4. 学校不履行法律法规规定的义务，情节严重或者造成严重后果，根据有关法律规定，_D_要承担相应的法律责任。

A. 校长

B. 学校负责人

C. 有关直接负责人

D. 学校负责人和有关直接负责人

5. 教师认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，应当自知道具体行政行为之日起_D_日内提起行政复议申请，法律、法规规定超过此时限的除外。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 60

6. _A_是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

A. 义务教育

B. 中等教育

C. 职业教育

D. 高等教育

7. 在学生伤害事故处理中，学校责任适用的归责原则是：_A_

A. 过错责任原则

B. 无过错责任原则

C. 严格责任原则

D. 公平原则

8.学校_ B _聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利的人担任工作人员。

A.可以

B.不得

C.特殊情况可以

D.经批准可以

9.教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的次日起__C_内作出处理。

A.15

日

B.20

日

C.30

日

D.60 日

10. 侵占学校及其他教育机构校舍、场地及其他财产的，依法承担_C。

A.行政责任

B.刑事责任

C.民事责任

D.AB 两种责任

三、多项选择题（共 10 题，每题有两个以上正确选项，每题 2 分，共 20 分）

1.教师法律救济的途径是指教师认为其权益受到损害时，请求解决或补偿的渠道或方式。一般可分为：（ABC）

A.司法救济

B.行政救济

C.社会救济

D.自力救济

2. 以下哪些处罚种类属于教育行政处罚：（ABCD）。

A.警告、罚款

B.责令停止招生

C.撤销教师资格

D.吊销办学许可证

3. 李某是一名教师，可以行使的权利有：（ABC）

A、通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理

B、参加进修或者其他方式的培训。

C、在寒暑假带薪休假

D、责令上课不遵守纪律的学生离开教室

4.学生伤害事故的处理途径有：（ABC）

A.自行协商解决；

B.申请调解；

C.伤害事故的赔偿；

D.不予理睬

5.根据现有教育法律、法规规定，可以依法提起学生行政申诉的对象和内容包括：（ABCD）

A.对学校给予的处分不服的

B.对学校侵犯其合法财产权的

C.对学校侵犯其人身权的

D.对学校侵犯其知识产权的

6. 我国教育法规定的在校学生的权利有：（ABCD）

A、参加教育教学活动权 B、获得资助权 C、获得公正评价权 D、申诉、诉讼权

7.学校作为法人的主要特点：（ABC）

A.公益性

B.民事活动范围的有限性

C.财产的受限性

D.盈利性

8. 为保障教师完成教学任务，保证教师权利的实现，各级政府、有关部门、学校应当履行的职责有：（ABCD）

A、提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备

- B、提供必须的图书、资料及其他教育教学用品
- C、对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助
- D、支持教师制止侵犯学生合法权益的行为

9.教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。（BCD）

- A.因不可抗力给教育教学工作造成损失的
- B.故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的
- C.体罚学生，经教育不改的
- D.品行不良，侮辱学生，影响恶劣的

10. 国家建立统一的义务教育教师职务制度。教师职务分为：（ABC）

A. 初级职务

B.中级职务

C.高级职务

D.特级职务

四、简答题（共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

1、学校应履行哪些义务？

答：《教育法》第二十九条规定学校要履行以下基本义务：

- （1）遵守法律、法规。
- （2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- （3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- （4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- （5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
- （6）依法接受监督。

2、教师应当依法履行哪些义务？

答：《教师法》第八条规定教师应当履行下列义务：

- （1）遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；
- （2）贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；
- （3）对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；
- （4）关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；
- （5）制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和**有害于学生健康成长的现象；
- （6）不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

3、教育法律原则的具体内容是哪些？

答：

- （1）促进人的全面发展的原则
- （2）尊重和保障受教育权的原则
- （3）教育优先发展原则
- （4）维护受教育者健康成长的原则

4、学校安全工作的职责有哪些？

答：学校安全工作的职责主要包括：

- (1) 保证设施安全
- (2) 完善安全制度
- (3) 落实安全教育
- (4) 安全管理到位
- (5) 及时救治伤病
- (6) 常备应急预案
- (7) 关注校园周边环境安全

五、论述题（20 分）

结合实际，谈谈如何实施依法治校、构建和谐校园。(P131-133)

1、建章立制，依法治校，促进学校的民主化管理。依法治校，民主管理，是一个学校发展的基石。依据法律、法规以及学校的实际情况，学校应制定了一系列规章制度，并汇编成册，保证了学校各部门，各岗位高效运作，学校管理步入了规范化、制度化的轨道。主要包括：(1)教代会制度。高度重视教代会，充分发扬民主，让教师意愿能够决定学校领导、院系领导的去留，贯彻自下而上的民主决策制度，领导要谦虚倾听群众的呼声广泛采纳各种合理化建议，保证了学校工作健康发展。(2)民主生活会制度。要贯彻民主决策的理念，防止领导恣意独裁；(3)师生申诉制度。学校重视保护师生的合法权益，畅通了申诉渠道，师生均可以通过一定程序为维护自己的权益逐级向上质询、申诉，也支持、鼓励师生对学校侵犯自己合法权益的行为提起行政诉讼；(4)多渠道评教制度，最好能够让学生公开评价学校领导和教师的管理能力、教学能力；(5)校务公开制度。坚持校务公开制度是学校管理民主化的重要体现，是防止腐败行为的有效举措；(6)要贯彻“宽容为本，和而不同”的办学理念和思想，领导要对教师在课堂上的言论保持宽容，教师要对学生在课堂上的言论保持宽容，这样才能形成一个生动活泼的学术气氛。

2、以人为本，依法办学，促进校园和谐发展

(1)充分保障教师权益。在教师队伍建设中。学校注重教师工作环境的改善，注重教师教育人生、生活品味的提升。不断改善教师福利，坚持帮扶弱势群体，在家属与子女就业、入学等问题上提供便利，实行了优秀教师骨干教师学习进修培训制度，关心慰问教师红白喜事，为教师排忧解难。使教师生存有保障、生活有质量、发展有平台、事业有追求。

(2)充分尊重和保护学生权益。在学生管理中，学校倡导“法”就是常规，“法”就是生活的观点，要求领导、教师将《教育法》、《高等教育法》、《教师法》的贯彻具体到日常教学管理中。在教学中，要贯彻“会通中外，并育德才”的思想，学校领导要融入教师、融入学生、融入校园生活，每个教师要融入学生、融入课堂、融入学生生活，从学习、生活、与人交往等诸多方面为学生做出表率，构建一个领导与教师，教师与学生，领导与学生之间和谐的社会关系。

六、案例分析

在这起事故中，小明的监护人和 S 小学都应当承担赔偿责任。因为小明未满 10 周岁，属于无民事行为能力人，小明的监护人应当代替小明承担相应的民事赔偿责任。S 小学将跷跷板设置在水泥地上，未能充分考虑学生活动条件的安全性以及教育管理不当，因此 S 小学也应当承担一定的赔偿责任。由此，未成年人的监护人应当加强对被监护人的安全教育，学校应当加强对学生活动以及活动场地和器械的管理。